109年司法官律師考試 - 法律倫理（0301）

109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第61-75題）

第1題（原第61題）

關於專業倫理與專門職業特性關聯之敘述，下列何者正確？

(A) 因為審判工作重視審慎並追求正確，故不能要求法官追求效率，即使承辦之多數案件嚴重訴訟遲延，也不可懲戒法官
(B) 因為律師是為委任人提供專業的服務，所以律師為維護委任人之利益，得不惜詆毀中傷相對人
(C) 因為律師需與當事人建立特殊的信賴關係，才能對當事人作出更好的服務，因此律師應注意保守當事人之秘密
(D) 因為檢察官負責訴追犯罪，應以訴追犯罪為最主要的任務，在偵查與執行公訴時，不需考慮對被告有利之證據

答案：(D)

第2題（原第62題）

關於律師、法官及檢察官言論自由之限制，下列敘述何者錯誤？

(A) 法官針對重大案件作成判決或裁定後，可由法院召開記者會公開說明
(B) 律師在受任案件未獲判決確定時，得因當事人受媒體的不當報導備受責難下，出面發表平衡言論
(C) 檢察官為維護公共利益，有必要公開揭露偵查中因執行職務所知悉之事項時，得經機關首長授權後，由發言人公開發布新聞
(D) 法官對於自己承辦之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序公正之言論，但對於其他法官承辦之案件則不在此限

答案：(D)

第3題（原第63題）

法官受邀為報社法律新知專欄撰稿，口頭約定利用公餘時間完稿後投稿，無定期供稿之義務，尚無兼職需經同意之疑慮，惟其內容於何種態樣或情形下違反法官倫理規範？

(A) 介紹及解釋法律規定，並以虛擬案例幫助讀者瞭解相關規定
(B) 以自擬讀者提問，再以第一人稱回答之方式，介紹一般性之法律知識
(C) 對於具參考價值之確定判決，在隱匿個人資料及簡化案情後，撰文加以介紹及評論
(D) 對於讀者提問個案法律糾紛應如何解決，撰文回應分析爭點及提供如何起訴之具體法律建議

答案：(A)

第4題（原第64題）

未婚法官甲男應友人之邀前往 KTV 唱歌飲酒，隨後由友人買單，並另外付錢給應召酒女乙，由甲載乙前往飯店發生性行為，為警員臨檢查獲。下列敘述何者正確？

(A) 甲之行為違反法官倫理規範，因未謹言慎行及影響法官形象
(B) 甲之行為不違反法官倫理規範，因法官之人格自由、自主權受憲法保障，男歡女愛，不涉品味
(C) 甲之行為不違反法官倫理規範，因甲、乙之行為有對價關係，甲並非濫用其職位
(D) 甲之行為違反法官倫理規範，因法官在任何情形下跟朋友聚餐均不得由友人付帳

答案：(A)

第5題（原第65題）

下列何行為未違背法律倫理規範之要求？

(A) 法官於案件審理程序中，對於某法律爭議，對當事人表示法官自己所持之法律見解
(B) 法官於臨退休前2個月，將其所有原定之言詞辯論期日的案件，全部取消，改訂退休日後的期日
(C) 法官於下班之後，代親友撰寫訴狀並收取一定費用
(D) 地方法院院長基於司法監督，為維持審判效率，指示某一法官就某一案件應於10日內終結之

答案：(B)

第6題（原第66題）

A檢察官在偵辦某案件時，與檢察長見解不同，發生爭論。檢察長口頭命令A，為了統一訴追標準，不應採用 A 的法律見解，因此要求 A 交出案件，以移轉由其他檢察官處理。本案所涉及的檢察官倫理規範，下列敘述何者正確？

(A) 檢察長依口頭方式下達指揮監督命令，要求A改變法律意見，基於檢察一體原則，A應該接受命令
(B) 雖然A之法律意見與檢察長不同，但檢察長不得以此為由將A送交檢察官評鑑委員會進行評鑑
(C) 檢察長可依據法官法、法院組織法之相關規定，行使職務承繼權，A應交出案件給其他檢察官偵辦
(D) 因為A的法律意見與檢察長不同，為了維護檢察一體，檢察長本可依據口頭命令要求A將案件交出

答案：(D)

第7題（原第67題）

甲與乙係夫妻，甲擔任律師，乙為地方檢察署檢察官，乙獲機關配有檢察官職務宿舍一戶。關於法律倫理之敘述，下列何者正確？

(A) 甲係律師，因有職務上之利害關係，故甲不得與配偶乙一起居住於乙之檢察官職務宿舍
(B) 因甲係律師，必須經乙任職之檢察機關同意，才可以與乙一起居住於檢察官職務宿舍
(C) 甲可居住於乙之檢察官職務宿舍，但不可將檢察官職務宿舍作為其律師事務所，但非檢察機關上班時間，甲與其客戶在居住之宿舍內商談案情，則不限制
(D) 甲可居住於乙之檢察官職務宿舍，甲之律師事務所同事可以於假日來訪，在乙之檢察官職務宿舍內，與甲閒話家常與餐敘

答案：(D)

第8題（原第68題）

現職檢察官甲，深感司法改革需透過法制變革，方能有更積極的作為，考慮加入政黨，以投入立法委員選舉。下列敘述何者正確？

(A) 憲法保障人民有參政的權利，甲只要遵循法令，任職期間，亦可登記參加立法委員選舉，惟當選後應即辭去檢察官職務
(B) 甲可加入政黨，登記參選立法委員，惟不可參加政黨活動，且當選後應即辭去檢察官職務
(C) 甲係現職檢察官，不可直接登記參選立法委員，惟可先參加政黨初選，如獲政黨提名，即應先辭去檢察官職務，才可登記參選立法委員
(D) 甲若想參加下屆立法委員選舉，需於本屆立法委員任期屆滿1年前，辭去檢察官職務或依法退休、資遣，才可登記為立法委員候選人

答案：(C)

第9題（原第69題）

檢察官因職務上負責追訴犯罪，且為國家執法之公益代表人，因此檢察官發言經常受到新聞媒體之重視，關於檢察官與新聞媒體之敘述，下列何者正確？

(A) 檢察官依法應遵守偵查不公開之規定，且應謹言慎行，故不可參加任何新聞媒體的談話性節目
(B) 檢察官具有法律專業，若非其承辦之案件，可應新聞媒體之邀請，在談話性節目，對社會大眾關切正在偵、審中之重大矚目案件，提出其法律上之觀點進行評論，以提供民眾正確之法律觀念
(C) 檢察官可參加新聞媒體之談話性節目，提供一般法令宣導或法治教育，惟仍應謹言慎行；且若有維護公共利益之必要，經所屬機關檢察長授權者，可對偵查中之案件為必要之說明
(D) 檢察官對於其偵辦中之個案，發現新聞媒體之報導猜中其未來之偵查作為時，可對新聞媒體釋放假訊息，以避免偵查作為受到影響

答案：(C)

第10題（原第70題）

A律師在其名片上印有學經歷，其中有二個經歷是現兼任臺北市政府訴願委員會委員以及財政部訴願委員會委員。A律師在名片上印有這樣的經歷有無違反現行律師倫理相關規範？

(A) 只要A律師確實現在有兼任該些委員就不會違反，否則就有違反
(B) 只要A律師注意，兼任該些委員所處理的案件都有踐行利益衝突迴避程序，就不會違反
(C) 有違反，律師現在兼任公務機關之職務，不得在名片上顯示
(D) 有違反，依照現行規範，律師只能在名片上列出學歷，不能夠列出任何經歷

答案：(D)

第11題（原第71題）

A律師是某事務所主持律師，為了推展業務在網路上設置事務所網站，在網站上將事務所最近3年來承辦的案件列出總數量，並有勝訴率達76%的文字。A律師這樣的網站內容有無違背現行律師倫理相關規範？

(A) 沒有違反。但是案件數量及勝訴率的數據必須正確，不可以造假
(B) 有違反。依照現行規範，律師事務所根本不得利用網站廣告
(C) 沒有違反。但是必須把所有案件之案號列在網站資料上，以便當事人查證
(D) 有違反。律師不得為推展業務，將訴訟案件之勝訴率列為宣傳內容

答案：(D)

第12題（原第72題）

甲律師到看守所面會因殺人罪嫌遭羈押之當事人 A 時，未經看守所許可，將 A 所經營公司之業務報告直接交付給A。甲律師有無違反律師倫理相關規範？

(A) 沒有違反，因為羈押被告仍有權閱覽私人事務之文件
(B) 看情形，如果A被禁見且禁止通信就不能；如果沒有禁見及禁止通信，甲律師就可以交付
(C) 看情形，如果是和案情無關的業務報告，甲律師就可以交付；如果有串供之虞，就不能交付
(D) 有違反，甲律師去看守所接見羈押中的被告，除了和案情有關之書狀傳遞外，不能交付任何物品給羈押的當事人

答案：(A)

第13題（原第73題）

甲律師曾在擔任檢察官時，於一件車禍案件，蒞庭執行公訴職務。之後該車禍案件的被害人A向加害人B請求民事損害賠償，A想委任甲律師擔任該民事案件之訴訟代理人，甲律師能不能接受委任？

(A) 甲律師曾在該車禍案擔任蒞庭檢察官，不能接受與該案件相同或實質相關案件任何一方之委任
(B) 如果可以得到B書面同意就可以接受委任，否則就不可以
(C) 甲律師如果離開檢察官職務後已經滿3年就可以接受委任，3年內就不可以
(D) 甲律師擔任檢察官承辦的是刑事部分，現在涉訟的是民事部分，二者是不同的訴訟程序，甲律師可以接受委任

答案：(A)

第14題（原第74題）

甲律師承辦下列案件，何者不違反律師倫理？

(A) 就專利侵權案件，與原告約定勝訴後以賠償金額之一定比例為後酬
(B) 就離婚案件，與原告約定裁判離婚後以所得贍養費五分之一為後酬
(C) 就詐欺罪之刑事案件，與被告約定若無罪釋放，以詐欺所得金額四分之一為後酬
(D) 在土地買賣案件訴訟中，因當事人發生財務困難，與當事人約好由甲律師購買該案之土地，再由甲律師接手要被告拆屋還地

答案：(C)

第15題（原第75題）

甲律師和乙律師為親兄弟，但平時很少往來感情也很不好，甲律師受僱於A事務所，乙律師受僱於B 事務所，於同一案件中，甲、乙分別受原、被告的委任，是否有違律師倫理規範？

(A) 甲、乙律師之間如能保持執行職務之獨立性，其接受委任即不違反律師倫理規範
(B) 因為甲、乙律師平常沒有往來感情也不好，不構成利害衝突，因此可以分別受任
(C) 因為甲、乙律師間係二親等血親，接受同一案件相對造之委任，違反律師倫理規範
(D) 因為甲、乙律師分屬不同事務所，沒有利益衝突的問題，因此可以分別受任

答案：(C)
